N. R.G. 3445/2020

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Marta Ienzi Presidente

dott. Vincenzo Vitalone Giudice

dott.ssa Annamaria Di Giulio Giudice relatore

con l'intervento del P.M. presso il Tribunale ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto N. R.G. 3445/2020 tra:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*) nata in ROMA (RM) in data 16/12/1969, con il patrocinio dell'avv. CIRILLI MASSIMO e con elezione di domicilio in VIA MARIA BARBARA TOSATTI 26 ROMA presso il difensore;

RICORRENTE

e

CP_1 (C.F. *C.F._1*) nato in ROMANIA in data 19/10/1971

RESISTENTE CONTUMACE

OGGETTO: ricorso ex art. 337-bis c.c.

CONCLUSIONI: come in atti.

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato il 20/02/2020 la sig.ra *Parte_1* ha dedotto: che dalla relazione sentimentale con il sig. *CP_1* era nata la figlia *Persona_1* (il 23/08/2005); che quest'ultima è nata in costanza di matrimonio della ricorrente con il sig. *Persona_2 [...]* la cui paternità è stata poi disconosciuta giudizialmente su domanda proposta dalla ricorrente, come da sentenza n. 12522/2019 del Tribunale di Roma, passata in giudicato; che in seguito il resistente aveva riconosciuto la minore con atto del 7/11/2019; che la figlia minore sin dalla nascita era affetta da deficit visivo e doveva essere sottoposta a visite di controllo non sempre coperte dal S.S.N.; che il resistente si era sempre disinteressato delle figlia e non aveva mai contribuito al mantenimento della stessa; che la ricorrente aveva lavorato come addetta alle pulizie presso alcuni enti spedalieri ed era allo stato disoccupata; che intendeva chiedere l'affido congiunto della minore e non ostacolare le visite padre-figlia, visite che la figlia chiedeva; che intendeva, inoltre, chiedere un contributo al mantenimento della minore di € 500,00 mensili oltre alla metà delle spese straordinarie.

Il sig. *CP_1*, nei cui confronti il ricorso è stato ritualmente notificato, non si è costituito in giudizio né è comparso all'udienza del 21/01/2021.

Alla predetta udienza la ricorrente ha chiesto disporsi l'affido esclusivo della minore, stante il disinteresse paterno; la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.

§§§

L'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt.337 *bis* e ss. del codice civile, applicabili anche ai procedimenti relativi a figli di genitori non coniugati.

L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 *ter* c.p.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.

Nel caso in esame sono emerse ragioni che consentano di derogare allo schema di affidamento sopra richiamato, atteso che, il resistente ha proceduto al riconoscimento della figlia solo in data 7/11/2019 a seguito dell'emissione della sentenza n. 12522/2019 pubblicata dal Tribunale di Roma in data 13/06/2019, che reca il disconoscimento giudiziale della paternità del marito della ricorrente, sig. *Persona_2* .

La figlia minore, ormai quindicenne, non ha mai vissuto con il suo padre biologico il quale, a quanto riferito dalla ricorrente all'udienza del 21/01/2021, vede solo raramente la figlia e non provvede in alcun modo al mantenimento della stessa, avendo la sig.ra *Parte_1* dichiarato al G.D.: "*non ho mai vissuto insieme al resistente; c'è stata una relazione tra me e lui; eravamo entrambi sposati; il resistente in tutto questo tempo si è limitato a vedere la figlia circa due-tre volte l'anno; la figlia lo cerca; il resistente dice alla figlia al telefono che viene a vederla e poi non viene; le dice che verrebbe stare con lei durante le feste ma poi non si fa vedere; durante le scorse festività natalizie il padre non si è proprio fatto vedere né sentire con la figlia; lui sa tutto di questo ricorso e doveva venire; ADR: non ha mai dato nulla per contribuire al mantenimento della figlia. Provvedo io a tutto per quanto attiene a mia figlia con i proventi del mio lavoro".*

La contumacia del resistente nel presente procedimento deve, inoltre, ritenersi elemento indicativo, attesa la natura del presente procedimento, di un contegno di sostanziale disinteresse paterno nei confronti della figlia minore *Per_1* .

La ricorrente ha inoltre dedotto problematiche di salute della figlia – deficit visivo – tali da far ritenere opportuna la possibilità per la madre di provvedere prontamente alle esigenze di cura della figlia, nell'assenza di ogni certezza in merito ad un effettivo intento collaborativo del resistente, il quale solo nel 2019 ha proceduto al riconoscimento della figlia e, secondo quanto dedotto dalla sig.ra *Parte_1* non si è mai occupato direttamente delle esigenze di cura della stessa.

Quanto alle modalità di visita paterne, devono essere previste ampie per il sig. *CP_1* , come da dispositivo, di per sé dirette al implementare il rapporto padre-figlia, in modo da corrispondere al desiderio in tal senso espresso dalla minore (desiderio di cui si dà atto anche nella sopra citata sentenza n. 12522/2019 in cui si legge quanto segue: *"nel caso di specie, è la minore stessa, oramai dodicenne alla data di introduzione del giudizio e perciò capace di discernimento, che ha rappresentato di aver già instaurato un legame con il padre biologico e la volontà di tale legame in futuro abbia un riconoscimento giuridico (…)".*

Quanto ai redditi delle parti, dalla dichiarazione sostitutiva di atti la sig.ra *Parte_1* *[...]* ha dedotto di avere percepito nel 2017 un reddito annuo di € 10.208,19, nel 2018 un reddito di € 10.627,00 e nel 2019 un reddito di € 9.371,80 quale addetta alle pulizie e di avere percepito

nell'ultimo semestre del 2020 un reddito di € 9.000,00 ma non documenta tali redditi, così come dichiara ma non documenta di corrispondere un canone di locazione mensile di € 36,60 in relazione all'immobile di proprietà dell' *Org_1* sito in piazza Perin del Vaga n. 4. Produce, quanto alla posizione reddituale del resistente, una visura camerale da cui lo stesso risulta A.U. e socio unico della *Org_* *Controparte_2* che opera nel campo dell'edilizia (quale impresa di costruzione e ristrutturazione di edifici civili).

In relazione a quanto sopra osservato, e tenuto conto delle esigenze della figlia minore rapportate all'età (15 anni), dei maggiori tempi di permanenza della figlia presso la madre e della conseguente maggiore prestazione di cure domestiche e di assistenza assicurata in suo favore, il Tribunale reputa equo determinare in euro 400,00 la misura dell'assegno dovuto dal padre per il mantenimento della figlia minore *Per_1* , somma da corrispondersi in favore della ricorrente a decorrere dalla domanda giudiziale, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici *Org*

L'assegno di mantenimento deve ritenersi comprensivo delle seguenti voci di spesa: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione in cui vive la minore, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante per l'autovettura eventualmente in uso alla figlia, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione; trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, etc.).

Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'*an*, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel *quantum,* ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. In tale ambito vanno poi distinte le spese che devono considerarsi "obbligatorie" perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo), oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.

Le spese straordinarie – la cui decisione in regime di affido super-esclusivo devono ritenersi demandate alla madre affidataria – devono ripartirsi in pari quota tra i genitori, come da dispositivo.

Sussistono motivi di equità, attesa la natura del procedimento, per dichiarare irripetibili le spese di lite.

P.Q.M.

1. affida la figlia minore *Per_1* in modo esclusivo alla madre, con la precisazione che alla madre spettano anche tutte le future decisioni di maggior importanza per la minore afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale;
2. il padre potrà vedere e incontrare la figlia *Per_1* quando vorrà, previo accordo con la madre e, in caso di disaccordo: un pomeriggio a settimana; a fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera; per un periodo di 15 giorni durante le vacanze estive, per periodi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno; durante le festività di Natale, ad anni alterni,

dal 23 al 30 dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio; per l'intero periodo delle vacanze pasquali, da alternare con l'altro genitore con una settimana di vacanza durante l'invero, nel periodo tra gennaio e marzo, da concordare entro il mese di dicembre di ciascun anno;

3. determina in euro 400,00 il contributo mensile dovuto da *CP_1* per il mantenimento della figlia minore *Per_1*, da corrispondersi in favore di *Parte_1* *[...]* presso il di lei domicilio entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda giudiziale e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall' *Org_3*
4. con le precisazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014, per cui sono comprese nell'assegno di mantenimento le seguenti spese: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellullare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, dopo scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.);
5. pone a carico di entrambe le parti in eguale misura le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti la figlia, intendendosi per tali quelle concernenti eventi eccezionali e imprevedibili nella vita della stessa (quali, a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività sportive a livello agonistico, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (quali, a titolo esemplificativo, libri di testo, gite scolastiche, per attività sportive non agonistiche e relativa attrezzatura, le spese sanitarie non rimborsate dal *CP_3*, spese che, in considerazione dell'affidamento super-esclusivo della minore alla madre, non dovranno essere preventivamente concordate e dovranno essere rimborsate dal padre nella misura del 50% anche in assenza di un suo previo accordo, dietro esibizione del giustificativo di spesa;
6. dichiara irripetibili le spese di lite.

Dichiara il presente decreto immediatamente esecutivo.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 16/02/2021

IL PRESIDENTE

dott.ssa Marta Ienzi